



Nr. 92 Ministerratssitzung mit Mitgliedern des Preußischen Staatsministeriums vom 22. Oktober 1920, [17 Uhr]¹

R 43 I/1360, Bl. 252–253

Anwesend: Ebert, Fehrenbach, Heinze, Simons, Koch, Wirth, Geßler, Scholz, Brauns, v. Raumer, Groener; von Preußen: Braun, Lüdemann, Fischbeck, Haensch, Stegerwald, am Zehnhoff; StS Albert, Müller, Göhre; MinDir. Meissner, Heilbron; Protokoll: MinR v. Bornstedt.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Oberschlesien.
2. Neuwahlen in Preußen. [...]
3. Ernennung des Generals von Feldmann zum Staatssekretär im Reichswehrministerium.
4. Gesetz über Beamtenvertretung.

1. Oberschlesien².

Ministerpräsident Braun führt aus, daß die Preußische Regierung nach Fühlungnahme mit den Fraktionen des Landtages nach wie vor den durch die Reichsverfassung gegebenen Weg³ in der ober-schlesischen Autonomiefrage für den zweckmäßigen halte. Die Vorschriften der Reichsverfassung böten den Oberschlesiern die Gewähr, daß deren Wünschen voll Genüge getan werde. Nachdem nunmehr weitergehende Hoffnungen erweckt worden seien⁴, würde jedoch ein Widerstand Preußens gegen das von der Reichsregierung beabsichtigte Gesetz verhängnisvoll wirken. Die Preußische Regierung verzichte daher unter voller Wahrung ihres bisherigen Standpunktes darauf, im Reichsrat gegen das Gesetz Einspruch zu erheben; sie lege jedoch Verwahrung ein gegen die Art des Vorgehens der Reichsregierung und lehne jede Verantwortung für die Folge ab.

Reichsminister Koch trägt den wesentlichen Inhalt des in Aussicht genommenen Gesetzes vor⁵. Reichswirtschaftsminister Dr. Scholz erklärt, daß er den bisherigen Besprechungen über die ober-

¹ Das Kabinettsprotokoll selbst trägt keine Zeitangabe; sie findet sich in den Inhaltsangaben zu den Kabinettsprotokollen (R 43 I/1345, Bl. 136). Zu den Inhaltsangaben der Kabinettsprotokolle s. Dok. Nr. 21, Anm. 1.

² Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 64, P. 1 und Dok. Nr. 91.

³ Art. 18 und 167 der RV. Siehe dazu Dok. Nr. 91, Anm. 6.

⁴ Der von der RReg. geplante GesEntw. über die Autonomie Oberschlesiens ging über die Bestimmungen des Art. 18 der RV hinaus. So wurde in dem GesEntw. eine Abstimmung in Oberschlesien verfügt, ohne vorher den Willen der Bevölkerung gemäß Art. 18 Abs. 4 Satz 2 der RV festgestellt zu haben. Zu dem geplanten GesEntw. der RReg. s. Dok. Nr. 91, Anm. 7.

⁵ Der KabEntw. des ober-schlesischen Autonomiegesetzes entsprach in seinen Hauptbestimmungen dem GesEntw., der später dem RT zugeleitet wurde (RT-Drucks. Nr. 878, Bd. 364). In seiner Sitzung vom 29.10.1920 stimmte das Kabinett dann dem

schlesische Autonomiefrage nicht habe beiwohnen können. Er müsse sich einer Stellungnahme zu dem vorgeschlagenen Gesetz enthalten. Der Herr *Reichskanzler* betont, daß die Reichsregierung der Auffassung gewesen sei, in Übereinstimmung mit der Preußischen Regierung vorgegangen zu sein. Er hoffe, daß der weitere Verlauf der Verhandlungen nunmehr ohne Mißverständnisse zwischen der Reichs- und Preußischen Regierung vor sich gehen werde.

2. Neuwahlen in Preußen ⁶. [...]

3. Ernennung des Generals von Feldmann zum Staatssekretär im Reichswehrministerium.

Nach Vortrag des *Reichswehrministers* stimmt das Kabinett der Ernennung des Generals von Feldmann zum Staatssekretär im Reichswehrministerium zu ⁷. Der Herr Reichspräsident erklärte sein Einverständnis zu dieser Ernennung.

4. Gesetz über Beamtenvertretung ⁸.

Reichsminister Koch teilt mit, daß er im Begriff gewesen wäre, das Gesetz über Beamtenvertretung im Reichsrat vorzulegen. Jetzt sei ihm durch ein Schreiben aus Karlsruhe mitgeteilt, daß auf Grund von Verhandlungen zwischen der Preußischen Regierung und den süddeutschen Regierungen die in Aussicht genommenen Beamtenausschüsse und Beamtenräte fallen gelassen werden sollten ⁹. Er bitte um Auskunft über diese ohne Wissen der Reichsregierung geführten Verhandlungen der Länder. Ministerpräsident Braun erklärte, daß er erst nach einer am 25. Oktober im Preußischen Staatsministerium stattfindenden Besprechung hierzu Stellung nehmen könne ¹⁰.

Entw. zu, und noch am gleichen Tage übersandte der RIM den GesEntw. dem RR. In seinem Anschreiben bat der RIM den RR, „aus politischen Gründen und mit Rücksicht auf die Stimmung in Oberschlesien“ den GesEntw. so bald wie möglich zu beraten (R 43 I/353, Bl. 12–13). Am 16. 11. nahm der RR den GesEntw. mit nur unwesentlichen Änderungen gegenüber dem KabEntw. an (Schultheß 1920, I, S. 296–97). Zum endgültigen Text des Gesetzes s. RGBl. 1920, S. 1987 f. Zu der Haltung Preußens gegenüber dem Gesetz im RR s. Dok. Nr. 121, P. 3.

⁶ Zum Termin der Wahlen in Preußen s. Dok. Nr. 69, Anm. 4.

⁷ General v. Feldmann wurde Leiter der Abteilung Heeresverwaltung im RWeMin.

⁸ Gemäß Art. 130 Abs. 3 der RV sollten auch die Beamten besondere Beamtenvertretungen erhalten. Ein entsprechender GesEntw. war bereits im Februar 1920 fertiggestellt worden, hatte damals aber nicht die Zustimmung der Landesregierungen und der Beamtenorganisationen gefunden (Der RIM an das RMin. am 24.11.1920, R 43 I/2631, Bl. 138–142). Am 14. 6. wurden die Beratungen wiederaufgenommen. Ein aus Vertretern der obersten Reichsbehörden, der Landesregierungen und der Beamtenorganisationen bestehender Ausschuß bildete einen Unterausschuß, der mit der Vorlage eines neuen GesEntw. beauftragt wurde. Ende Juni war der GesEntw. fertiggestellt (Der RIM an die obersten Reichsbehörden am 2.7.1920, R 43 I/2631, Bl. 62). Um diesen neuen GesEntw. handelt es sich hier; der Text des GesEntw. findet sich in R 43 I/2631, Bl. 63–69.

⁹ Wenige Tage bevor der GesEntw. des Unterausschusses vom Gesamtausschuß beraten werden sollte, waren von der Bayer. Regierung und vom Dt. Beamtenbund Gegenentw. eingereicht worden, von denen besonders der bayer. Entw. gegenüber dem Entw. des Ausschusses große Unterschiede aufwies. Der wichtigste Unterschied war, daß der bayer. Entw. an die Stelle der Beamtenräte und Beamtenausschüsse Beamtenkammern setzen wollte, da sie der beruflichen Eigenart der Beamten gemäßer seien. Die Forderung der Landesregierungen an den RIM, den bayer. Gegenentw. durchzuberaten und eine Beschlußfassung über den Ausschußentw. solange auszusetzen, lehnte der RIM ab (Der RIM an das RMin. am 24.11.1920, R 43 I/2631, Bl. 138–142). Am 15. 10. waren in München die Vertreter der Pr., Bayer., Hess., Sächs. und Württ. Regierung zusammengetroffen und hatten sich auf den bayer. Entw. geeinigt. Damit war eine einheitliche Gesetzgebung über die Beamtenvertretung unmöglich geworden. Von diesem Beschluß der Landesregierungen war der RIM offenbar erst durch die Bad. Regierung unterrichtet worden, die in München nicht vertreten gewesen war.

¹⁰ Nähere Einzelheiten über diese Besprechung im Pr. Staatsministerium ließen sich in R 43 I nicht ermitteln.

Am 24.11.1920 legte der RIM dem Kabinett einen neuen GesEntw. über Beamtenräte vor, der unverändert auf der Grundlage des Ausschußentw. vom Juli 1920 aufgebaut war (s. o. Anm. 8); der Text dieses GesEntw. findet sich in R 43 I/2631, Bl. 143–149. Dieser GesEntw. wurde am 21. 12. vom Kabinett gebilligt. Siehe Dok. Nr. 143, P. 5.

Am 3.1.1921 leitete die RReg. den GesEntw. dem RR zu, und am 26. 4. wurde er in den entsprechenden Ausschüssen des RR beraten (RT-Drucks. Nr. 1886, Bd. 366). Zum weiteren Verlauf s. den Band „Das Kabinett Wirth“ dieser Edition, Kabinettsitzung vom 23.6.1921, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 92 Ministerratssitzung mit Mitgliedern des Preußischen Staatsministeriums vom 22. Oktober 1920, [17 Uhr] in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 240–241 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D92>